

Ley AntiOkupa

Preámbulo

Con el objetivo de garantizar la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica y el derecho de los propietarios sobre sus bienes, se establece la presente Ley Anti Okupa. Esta norma tiene como finalidad regular los procedimientos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas y locales. Asimismo, busca proporcionar a las autoridades los mecanismos necesarios para actuar de manera rápida y efectiva ante estos casos. La ley establece derechos, obligaciones y sanciones para las personas que incumplan las disposiciones aquí recogidas. Su aplicación se realizará conforme a los principios establecidos por el ordenamiento jurídico de Valdivia.

Artículo 1

Los inquilinos que tengan un retraso de más de 3-5 meses por decisión del propietario o del Estado en ese período de tiempo serán considerados Okupas y se pondrá en procedimiento el trato que marca la ley. La autoridad competente podrá iniciar una investigación para verificar la situación de la vivienda y la identidad de sus ocupantes. Una vez confirmada la condición de Okupa, se procederá a la apertura inmediata del expediente correspondiente.

Artículo 2

Los Okupas serán considerados delincuentes, las fuerzas de seguridad podrán acceder a la vivienda con permiso o sin él del propietario y desocupar la casa deteniendo a los Okupas. A esto se le añadirá un procedimiento judicial especial para determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades podrán confiscar cualquier objeto utilizado para facilitar o mantener la ocupación ilegal. El propietario tendrá derecho a recuperar la posesión de su inmueble una vez finalizado el procedimiento de desocupación.

Artículo 2.a

En el caso de que los Okupas sean extranjeros sin el TIC (Tarjeta de Identificación Ciudadana), serán deportados de manera inmediata a su país de origen o a un tercero.

Las autoridades migratorias serán notificadas de forma automática tras la identificación de los ocupantes. Los gastos derivados del proceso podrán ser reclamados a los responsables cuando así lo determine la autoridad competente.

Artículo 2.b

En caso de que los Okupas sean valdivianos, estos se pueden enfrentar a una pena de entre 20-50 años de prisión, 150.000-300.000 € por la ocupación de la vivienda y la entrega de todos los bienes del Okupa hacia el propietario o el Estado. La gravedad de la sanción se determinará teniendo en cuenta los daños ocasionados y la duración de la ocupación. La reincidencia será considerada una circunstancia agravante.

Artículo 3

Las fuerzas de seguridad tendrán completa libertad de usar la violencia contra los Okupas y usar armas de fuego si estos consideran que la situación lo necesita.

Toda actuación deberá quedar registrada en un informe oficial que describa los hechos ocurridos durante la intervención. Dicho informe será archivado por las autoridades competentes para su posterior revisión administrativa.

Artículo 4

Los daños materiales ocasionados por los Okupas durante la ocupación serán evaluados por peritos designados por el Estado. Los responsables deberán indemnizar al propietario por la totalidad de los perjuicios causados. En caso de no poder realizar el pago de manera inmediata, la deuda permanecerá vigente hasta su completa satisfacción. Los bienes del condenado podrán ser utilizados para cubrir las cantidades adeudadas.

Artículo 5

La tentativa de ocupación ilegal será castigada de forma similar a la ocupación consumada cuando existan pruebas suficientes de la intención de acceder o permanecer en una propiedad sin autorización. Las fuerzas de seguridad podrán actuar de forma preventiva para impedir la consumación del delito. La preparación o colaboración en la ocupación también podrá ser objeto de sanción.

Artículo 6

Toda persona que facilite alojamiento, transporte, financiación o cualquier otra ayuda a los Okupas con conocimiento de la ocupación ilegal podrá ser considerada colaboradora. Los colaboradores podrán enfrentarse a sanciones económicas y penales determinadas por la autoridad judicial (5-10 años de prisión y multas de 25.000-100.000€). La reincidencia en estas conductas supondrá un aumento de las penas aplicables.